

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES
RESSOURCES FORESTIERES, DE LA PROTECTION
COTIERE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

TOGO GREEN FUND

Établissement public administratif — Siège à Aného

POLITIQUE DE DÉNONCIATION ET DE PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

Politique du TOGO GREEN FUND relative aux canaux de signalement et à la protection des personnes qui
communiquent des informations

*Adopté en application du décret n° 2026-086/PC du 6 mai 2026
Modalités d'adoption : délibération du conseil d'administration*

Visas et considérants

Le conseil d'administration du TOGO GREEN FUND,

Vu la Constitution du 6 mai 2024 ;

Vu la loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ;

Vu la loi n° 2014-09 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;

Vu la loi n° 2025-006 du 14 avril 2025 portant lutte contre les changements climatiques ;

Vu la loi n° 2026-007 du 24 mars 2026 modifiant et complétant la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ;

Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2016-060/PR du 4 mai 2016 portant règlement sur la comptabilité des matières appartenant à l'Etat et aux autres organismes publics ;

Vu le décret n° 2026-086/PC du 6 mai 2026 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du TOGO GREEN FUND ;

Vu la Convention des Nations unies contre la corruption, adoptée à Mérida le 31 octobre 2003 et ratifiée par le Togo, notamment en son article 33 relatif à la protection des personnes qui communiquent des informations ;

Vu la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 ;

Vu la loi n° 2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;

Vu la Politique de gouvernance du TGF ;

Vu la Politique d'enquête et de sanction du TGF ;

Considérant que la mise en place de canaux de signalement fiables et la protection effective des dénonciateurs constituent des exigences majeures des standards internationaux applicables aux fonds nationaux de financement de l'environnement et du climat, et une condition essentielle de la crédibilité fiduciaire du TGF,

Adopte la présente politique de dénonciation et de protection des dénonciateurs :

TITRE PREMIER. OBJET, CHAMP ET DÉFINITIONS

Article premier. Objet

La présente politique organise, au sein du TGF, un dispositif permettant à toute personne de signaler, en toute sécurité, des faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations légales, réglementaires, statutaires, contractuelles ou déontologiques applicables au TGF, aux ressources qu'il mobilise et aux opérations qu'il finance. Elle garantit la protection effective des dénonciateurs contre toute forme de représailles.

Article 2. Champ d'application

La politique s'applique :

- à tout agent du TGF, quel que soit son statut ;
- aux membres du conseil d'administration, aux membres des comités des guichets thématiques et aux personnes appelées à titre consultatif ;
- aux prestataires, fournisseurs, consultants et partenaires du TGF ;
- aux bénéficiaires actuels ou potentiels de financements accordés par le TGF ;
- aux communautés affectées par les projets et programmes financés par le TGF ;
- à toute personne ayant eu connaissance, dans le cadre professionnel ou personnel, de faits entrant dans le champ de la présente politique.

Article 3. Définitions

Aux fins de la présente politique, on entend par :

- « dénonciateur » : la personne physique qui, de bonne foi, signale ou divulgue des faits entrant dans le champ de la présente politique, sans espérance d'avantage personnel autre que la protection prévue par le présent texte ;
- « signalement » : la communication d'informations relatives à des faits soupçonnés ou constatés à un canal interne, à une autorité externe compétente ou, dans les conditions prévues à l'article 20, au public ;
- « représailles » : toute mesure défavorable, directe ou indirecte, prise à l'encontre du dénonciateur en raison du signalement, notamment sur le plan disciplinaire, contractuel, professionnel ou personnel ;
- « bonne foi » : la conviction raisonnable du dénonciateur, au regard des éléments dont il dispose, que les faits signalés sont exacts et pertinents ;
- « référent signalements » : le référent éthique du TGF, en sa qualité de point de contact désigné pour la réception et le traitement des signalements ;
- « autorité externe compétente » : la HAPLUCIA, la Cour des comptes, les juridictions, l'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances ou tout autre organe compétent selon la nature des faits signalés.

TITRE II. FAITS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉNONCIATION

Article 4. Champ matériel

Peuvent faire l'objet d'un signalement les faits, actes ou omissions susceptibles de constituer :

- des atteintes à la probité, notamment des faits de corruption active ou passive, de trafic d'influence, de concussion, de favoritisme et de prise illégale d'intérêts ;

- des faits de fraude, de détournement, de faux, d'usage de faux ou de falsification de documents ou de données ;
- des faits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
- des irrégularités graves dans la gestion budgétaire, comptable, patrimoniale ou de trésorerie du TGF ;
- des manquements aux règles de passation ou d'exécution des marchés publics ;
- des irrégularités dans l'instruction, la sélection, l'octroi ou l'exécution des financements accordés par le TGF ;
- des atteintes graves à l'intégrité environnementale ou aux droits des communautés affectées par les projets financés ;
- des violations graves des droits des personnes, notamment le harcèlement, la discrimination, la violence, l'exploitation ou l'abus sexuels ;
- des manquements à la Charte d'éthique et de déontologie ;
- toute autre violation grave d'une loi, d'un règlement ou d'un engagement international.

Article 5. Faits exclus du champ

N'entrent pas dans le champ de la présente politique :

- les revendications relatives à des conditions individuelles de travail, qui relèvent des procédures internes ordinaires de gestion des ressources humaines et de la représentation du personnel ;
- les différends de nature strictement contractuelle entre le TGF et ses cocontractants, qui relèvent des voies de règlement prévues au contrat ;
- les signalements de mauvaise foi, à finalité diffamatoire ou de nuisance, lesquels sont, au contraire, susceptibles de constituer un manquement passible de sanction.

TITRE III. CANAUX DE SIGNALEMENT

Article 6. Multiplicité des canaux

Le TGF met en place un dispositif comportant plusieurs canaux de signalement, dont l'usage relève du libre choix du dénonciateur.

Article 7. Canal interne prioritaire — le référent éthique

Le référent éthique constitue le canal interne prioritaire de signalement. Il peut être saisi par :

- courrier postal, sous pli fermé, adressé à son attention personnelle au siège du TGF ;
- courrier électronique, à l'adresse dédiée dont la sécurité et la confidentialité sont garanties par la direction des systèmes d'information ;
- dépôt d'une note écrite dans une boîte aux lettres physique dédiée, installée dans un lieu accessible et discret des locaux du TGF ;
- entretien direct, sur rendez-vous, dans un lieu garantissant la discrétion ;
- plateforme numérique sécurisée dédiée aux signalements, garantissant l'anonymat si le dénonciateur le souhaite.

Article 8. Canal ascendant — le président du conseil d'administration

Lorsque le signalement met en cause le directeur général, le référent éthique ou l'ensemble de la direction, il peut être adressé directement au président du conseil d'administration, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 7.

Article 9. Canaux externes

Le dénonciateur peut, à son choix, saisir directement une autorité externe compétente sans passer préalablement par les canaux internes, notamment :

- la HAPLUCIA, pour les faits susceptibles de constituer une atteinte à la probité ;
- le procureur de la République, pour les faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
- la Cour des comptes, pour les irrégularités portant sur la gestion des finances publiques ;
- l'inspection du travail, pour les faits relevant du droit du travail ;
- les mécanismes de plaintes propres aux partenaires financiers, lorsque le signalement concerne des projets ou programmes cofinancés par ces partenaires.

Article 10. Divulcation publique

La divulgation publique n'est ouverte au dénonciateur, dans le cadre de la protection prévue par la présente politique, qu'après épuisement des canaux internes ou externes et en l'absence de suite donnée dans un délai raisonnable, ou en cas de danger imminent et grave pour l'intérêt général.

Article 11. Anonymat, confidentialité et identification

Le dénonciateur peut choisir de signaler sous son identité déclarée ou sous couvert d'anonymat. Dans les deux cas, la confidentialité de l'identité, si elle est connue, est strictement protégée. Le signalement anonyme est traité selon les mêmes principes que le signalement identifié, sous réserve de sa pertinence et de sa vraisemblance.

Article 12. Accessibilité des canaux

Les canaux internes de signalement sont accessibles dans les langues d'usage sur le territoire togolais, notamment le français. Le TGF met à disposition, dans ses locaux et sur son site institutionnel, des instructions claires sur l'usage des canaux, incluant un formulaire simplifié à l'usage des personnes non familières des procédures administratives.

TITRE IV. TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS

Article 13. Accusé de réception

Tout signalement identifiable donne lieu, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à un accusé de réception adressé au dénonciateur, mentionnant la référence du signalement, les principes de confidentialité applicables et les délais indicatifs de traitement.

Article 14. Examen préliminaire

Le référent éthique procède, dans un délai maximum de trente (30) jours ouvrables à compter de la réception, à un examen préliminaire du signalement. À l'issue de cet examen :

- soit le signalement est classé, en raison de son manque manifeste de vraisemblance, de son inclusion dans les exclusions prévues à l'article 5 ou de l'incompétence du TGF ;
- soit le signalement est transmis à l'autorité de saisine compétente, en application de la Politique d'enquête et de sanction ;

- soit le signalement est transmis à une autorité externe compétente, sans préjudice d'une enquête interne parallèle.

Article 15. Information du dénonciateur

Le référent éthique informe le dénonciateur, dans un délai raisonnable :

- des suites données à son signalement ;
- des motifs éventuels d'un classement sans suite, sauf lorsque la communication de ces motifs est de nature à compromettre l'enquête ou à porter atteinte à des tiers ;
- de l'issue de la procédure, dans les limites imposées par la confidentialité de l'enquête et par la protection des droits des personnes mises en cause.

Article 16. Instruction et enquête

L'instruction du signalement, lorsqu'elle donne lieu à une enquête, se conduit selon les règles fixées par la Politique d'enquête et de sanction. Le référent éthique en assure le suivi et rend compte régulièrement au directeur général ou, si celui-ci est mis en cause, au président du conseil d'administration.

TITRE V. PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

Article 17. Principe de protection

Toute personne ayant régulièrement utilisé du dispositif de signalement, de bonne foi et pour des faits entrant dans le champ de la présente politique, bénéficie de la protection prévue par le présent titre. Cette protection s'étend aux personnes ayant contribué à l'établissement des faits, notamment les témoins.

Article 18. Protection contre les représailles

Sont interdites et constituent une faute grave passible des sanctions les plus élevées prévues par le règlement intérieur du personnel et la Politique d'enquête et de sanction :

- le licenciement, la non-reconduction, la mise à pied ou toute autre mesure disciplinaire prise à raison du signalement ;
- la rétrogradation, le refus d'avancement ou la privation de responsabilités ;
- la modification unilatérale et défavorable des conditions de travail, du lieu ou du rythme de travail ;
- la mutation contrainte ou l'affectation à des tâches sans lien avec les compétences du dénonciateur ;
- la réduction de la rémunération ou des indemnités ;
- les mesures d'intimidation, de harcèlement, de discrimination, d'exclusion ou de mise à l'écart ;
- la diffamation, la divulgation malveillante de l'identité du dénonciateur ou l'introduction de procédures abusives ;
- toute mesure défavorable prise à l'encontre des proches du dénonciateur exerçant au TGF.

Article 19. Renversement de la charge de la preuve

Lorsque le dénonciateur allègue avoir subi une mesure défavorable à raison de son signalement, il appartient à l'auteur présumé de la mesure d'établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Cette règle s'applique dans le cadre des procédures internes du TGF.

Article 20. Mesures de soutien

Le TGF met à disposition du dénonciateur, à sa demande :

- un accompagnement par le référent éthique ;
- une prise en charge, dans la limite des ressources disponibles, des frais de conseil juridique nécessaires à sa défense contre des représailles présumées ;
- le cas échéant, un aménagement temporaire du poste ou du lieu de travail visant à préserver la sérénité de l'exercice des fonctions.

Article 21. Sanction des représailles

Toute personne, quelle que soit sa position hiérarchique, qui exerce, ordonne, encourage ou couvre des représailles à l'encontre d'un dénonciateur commet une faute grave. Elle est passible :

- des sanctions disciplinaires les plus élevées prévues par le règlement intérieur du personnel, pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave ou lourde ;
- de la mise en jeu de sa responsabilité civile devant les juridictions compétentes ;
- le cas échéant, de poursuites pénales, dans les conditions du droit commun.

Article 22. Protection en cas de bonne foi malgré l'inexactitude des faits signalés

La protection prévue par le présent titre bénéficie au dénonciateur qui a signalé de bonne foi, alors même que les faits signalés se révéleraient, à l'issue de l'enquête, inexacts, incomplets ou insusceptibles de qualification. Elle cesse en revanche pour la personne qui a agi de mauvaise foi, dans un but personnel ou de nuisance.

TITRE VI. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

Article 23. Confidentialité de l'identité

L'identité du dénonciateur, ainsi que celle des personnes citées dans le signalement, est protégée par un régime de stricte confidentialité. Elle ne peut être révélée à des personnes autres que celles habilitées, dans le cadre du traitement du signalement, à en avoir connaissance.

Article 24. Levée exceptionnelle de la confidentialité

La confidentialité peut être levée dans les seuls cas suivants :

- avec le consentement écrit et exprès du dénonciateur ;
- lorsque la divulgation est indispensable à la mise en œuvre des droits de la défense de la personne mise en cause, et à condition que l'autorité compétente en apprécie la nécessité et proportionne son étendue ;
- lorsque la divulgation est requise par une autorité judiciaire ou par une loi spéciale ;
- lorsque la sécurité du dénonciateur ou de tiers exige la communication de son identité à une autorité protectrice.

Article 25. Sécurité des données

Les signalements, ainsi que les pièces et données qui s'y rapportent, sont conservés dans un dispositif de stockage sécurisé, accessible aux seules personnes habilitées. L'accès aux données est journalisé. Les mesures de sécurité applicables aux données particulièrement sensibles couvertes par la présente politique sont renforcées.

Article 26. Conservation et effacement

Les signalements et les données qui s'y rapportent sont conservés pour la durée strictement nécessaire au traitement du dossier et à l'exécution des mesures qui en résultent. Les données non pertinentes recueillies dans le cadre du signalement sont détruites sans délai. Les données pertinentes sont conservées, sous forme archivée, pendant une durée maximum de dix (10) ans à compter de la clôture définitive de la procédure.

TITRE VII. RAPPORT, SUIVI ET DIVERSES DISPOSITIONS

Article 27. Registre des signalements

Le référent éthique tient un registre des signalements reçus, comportant, pour chaque signalement :

- la référence, la date de réception et le canal ;
- la qualification préliminaire des faits signalés ;
- les suites données ;
- l'issue finale ;
- le suivi des mesures de protection du dénonciateur, le cas échéant.

Le registre est tenu dans le respect strict des règles de confidentialité applicables et n'est accessible qu'aux personnes habilitées.

Article 28. Rapport annuel

Le référent éthique produit un rapport annuel, présenté au conseil d'administration et repris sous forme synthétisée dans le rapport annuel du TGF, portant sur :

- le nombre et la nature des signalements reçus ;
- les canaux utilisés ;
- les suites données ;
- les mesures de protection mises en œuvre ;
- les tendances observées et les recommandations d'amélioration.

Article 29. Communication et formation

Le TGF assure la communication de la présente politique auprès de l'ensemble du personnel, des membres des organes et des tiers en relation contractuelle. Des sessions de formation sur le dispositif de signalement sont organisées à l'occasion de l'accueil de tout nouvel agent et périodiquement pour l'ensemble du personnel.

Article 30. Publication

La présente politique est publiée sur le site institutionnel du TGF. Un support de communication accessible en langage clair est mis à disposition des bénéficiaires et communautés affectées par les projets financés.

Article 31. Révision

La présente politique fait l'objet d'une revue tous les trois (3) ans, ou à chaque évolution significative du cadre juridique applicable, sur proposition du référent éthique et par délibération du conseil d'administration.

Article 32. Entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil d'administration.

Fait à Aného, le

Le Président du conseil d'administration